

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2856/2538	พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางแสง รอดแก้ว	โจทก์
	นายสุดใจหรือใจ เชี่ยวชาญ	จำเลย
	นายสุดใจ เชี่ยวชาญ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยไม่ได้ รับอนุญาตให้รับรองฎีกาจากผู้พิพากษาผู้หนึ่งพิจารณา ในศาลชั้นต้น คดีถึงที่สุด ไม่รับฎีกาจำเลย จำเลยเห็นว่า ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวพันกันแต่เนื่องจากโทษที่จำเลยได้รับนั้นต่ำกว่าที่จำเลยจะยื่นฎีกา ต่อศาลฎีกา จำเลยขอประทานกราบเรียนคัดค้านว่าคดีของจำเลยน่าที่จะขึ้นสู่ศาลฎีกาได้พิจารณาอีกสักครั้งเพราะ เป็นคดีที่สลับซับซ้อนและหลงประเด็น หากจำเลยไม่หลงประเด็นแล้ว เชื่อว่าศาลต้องยกฟ้องโจทก์อย่างแน่นอนโปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้วโจทก์ร่วมแถลงคัดค้าน (อันดับ 104,105) ระหว่างพิจารณานางแสง รอดแก้ว ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278, มาตรา 365(2)(3), มาตรา 391(ที่แก้ไขแล้ว) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก, มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง เรียงกระทงลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ความผิดฐานกระทำอนาจาร และความผิดฐานบุกรุกเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมาย

หลายบท ลงโทษฐานกระทำอนาจาร ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุก 2 ปี ความผิดฐานพกพาอาวุธปืน ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนัก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 2 เดือน รวมจำคุก 2 ปี 2 เดือน ค่าขออื่นให้ยก ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 82) จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 88)

คำสั่ง คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยที่ว่าจำเลยกับโจทก์ร่วมเคยมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันมาก่อนแล้ว การกระทำของจำเลยต่อโจทก์ร่วมจึงไม่เป็นความผิด ฐานกระทำอนาจารก็ดี และศาลลงโทษจำเลยฐานกระทำอนาจาร และฐานบุกรุกตามฟ้องไม่ได้ เพราะโจทก์ร่วมกับจำเลย มีความสัมพันธ์โดยเป็นสามีภริยากันอย่างลับ ๆ อยู่ก็ดี ล้วนเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยนั้น ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยที่ว่าจำเลยกับโจทก์ร่วมเคยมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันมาก่อนแล้ว การกระทำของจำเลยต่อโจทก์ร่วมจึงไม่เป็นความผิด ฐานกระทำอนาจารก็ดี และศาลลงโทษจำเลยฐานกระทำอนาจาร และฐานบุกรุกตามฟ้องไม่ได้ เพราะโจทก์ร่วมกับจำเลย มีความสัมพันธ์โดยเป็นสามีภริยากันอย่างลับ ๆ อยู่ก็ดี ล้วนเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยนั้น ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อร่าม หุตากร-ไพศาล รวงฆางกูร-สมพล สัตยาอภิธาน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ